

В {{Название суда}}
{{через какой суд}}

Заявитель: {{CLIENT_NAME_NOM}}
Адрес: ул. Игорька, дом 7, корп. 7, кв. 72, г. Москва

тел.: +7 901 789 76 76
эл.почта: sam@sam.ru

По делу №:

ЖАЛОБА
на постановление....
по делу об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ

Постановлением мирового судьи судебного участка № 244 Донского района г. Москвы Раева Ирина Александровна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, и подвергнута административному наказанию в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 1 год. Считаю данное постановление незаконным и подлежащим отмене по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 26.1 КоАП РФ по делу об административном правонарушении подлежат всестороннему, полному и объективному выяснению обстоятельства дела, в том числе событие административного правонарушения, виновность лица, форма вины, обстоятельства, исключаящие производство по делу, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Между тем, при рассмотрении дела судом допущены существенные нарушения как материального, так и процессуального права, выразившиеся в неполном исследовании обстоятельств дела, формальном подходе к оценке доказательств и неправильном применении норм права.

Судом не установлено наличие умысла на оставление места дорожно-транспортного происшествия. Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 20 от 25 июня 2019 года, субъективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, характеризуется исключительно умышленной формой вины. Между тем, материалы дела не содержат доказательств того, что Раева И.А. осознавала факт наступления ДТП, а также имела намерение уклониться от исполнения обязанностей, предусмотренных ПДД РФ. Из пояснений Раевой И.А. и потерпевшей следует, что после предполагаемого события обе стороны вышли из автомобилей, провели совместный осмотр транспортных средств, повреждений или следов контакта обнаружено не было, после чего участники пришли к обоюдному согласию об отсутствии претензий и разъехались. Данные обстоятельства подтверждаются объяснениями Раевой И.А., а также отсутствием объективных данных о наличии повреждений на месте происшествия.

Судом не дана надлежащая оценка допустимости и достоверности доказательств. В материалах дела отсутствуют фотографии автомобилей, зафиксированные непосредственно на месте происшествия, а также иные объективные доказательства, подтверждающие факт повреждений, их характер и происхождение. Акт осмотра транспортных средств составлен с нарушением требований ст. 25.7 КоАП РФ — без участия двух понятых, без фиксации их данных и подписей, что лишает данный документ статуса допустимого доказательства. В протоколе осмотра отсутствует подробное описание повреждений, их локализации и характера, а также указание на их происхождение. Доказательства, полученные с нарушением установленного порядка, не могут быть признаны допустимыми и положены в основу судебного решения (ст. 26.2 КоАП РФ).

Судом не учтено, что обвинение Раевой И.А. строится исключительно на показаниях потерпевшей, являющейся заинтересованным лицом, и предположениях инспектора о «схожести» повреждений, не подтверждённых экспертным заключением либо иными объективными данными. Отсутствие фото- и видеоматериалов, свидетельских показаний, записей видеорегистраторов, а также иных объективных доказательств, не позволяет установить факт события административного правонарушения с необходимой степенью достоверности.

Судом проигнорированы обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии умысла на оставление места ДТП. Раева И.А. не ощущала столкновения, не обнаружила повреждений, покинула место происшествия лишь после совместного осмотра автомобилей и достижения взаимного согласия с потерпевшей об отсутствии претензий.

Данные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии у Раевой И.А. намерения скрыться с места ДТП или уклониться от оформления происшествия.

В материалах дела содержится определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в связи с отсутствием в действиях Раевой И.А. состава административного правонарушения, что также не было принято судом во внимание.

Судом не дана оценка возможности применения положений ст. 2.9 КоАП РФ (малозначительность). Отсутствие вреда жизни и здоровью, минимальный характер предполагаемого ущерба, отсутствие конфликта между участниками, добросовестное поведение Раевой И.А., а также отсутствие у неё грубых нарушений ПДД в прошлом, свидетельствуют о возможности прекращения производства по делу в связи с малозначительностью.

На основании изложенного, считаю, что постановление мирового судьи судебного участка № 244 Донского района г. Москвы от 26 декабря 2025 года вынесено с существенными нарушениями норм материального и процессуального права, без всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, в связи с чем подлежит отмене, а производство по делу — прекращению за отсутствием состава административного правонарушения. В качестве альтернативы, прошу прекратить производство по делу в связи с малозначительностью, применив положения ст. 2.9 КоАП РФ.

ПРОШУ СУД:

1. Постановление от 26 декабря 2025 года по делуотменить.
2. Производство по делу об административном правонарушении в отношении..... прекратить в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
3. В качестве альтернативы — прекратить производство по делу в связи с малозначительностью, применив ст. 2.9 КоАП РФ.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Копия постановления суда;
- Копия ходатайства;
- Копия пояснения по существу административного дела (предоставленного в мировой суд).

«__» _____ 2026 г.

_____ / Раева И.А. /